

入小区用于排放生活污水的排污池中，超出原本规划设计的承载能力，导致池内污水溢出。住宅业主每天生活在油烟、污水之中。某打边炉店及商铺业主的行为给住宅业主造成了伤害，应将商铺外排烟管、排污管、排污池拆除，恢复至竣工验收时的状态。

某打边炉店经营者辩称，某打边炉店基于租赁合同合法占用案涉商铺，依法申领营业执照及餐饮业相关证照，合法开展经营活动。某打边炉店与曾某某等5人的住宅相隔甚远，并不相邻。某甲等8人认为，曾某等5人并未举证证明某打边炉店排污、排烟行为对其生活造成实际影响。此外，排烟、排污等设施设备并非自己安装，自己对某打边炉店的经营行为不具有管理义务和责任。

经法官组织当事人勘验现场，并向城管、环保等职能部门发函调查。相关部门复函称，某打边炉店设置在未配套专用烟道的商住综合楼，该店安装了油烟净化设施、集气罩及排气筒，但存在选址不当、油烟排放口未按规范设置等一系列问题。同时，检查中并未发现某打边炉店在废水排放方面存在未按规范设置的问题。

【案件焦点】

某打边炉店是否应当拆除其店外墙排烟管、排污管等并恢复原状。

【法院裁判要旨】

广东省珠海市香洲区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第二百八十七条、第二百九十四条之规定，业主对建设单位、物业服务企业或者其他管理人以及其他业主侵害自己合法权益的行为，有权请求其承担民事责任。不动产权利人不得违反国家规定弃置固体废物，排放大气污染

物、水 污染物等有害物质。相关排放行为是否构成相邻污染侵害， 一般应以污染物排 放有无超出国家标准作为判断依据。

案涉小区油烟问题属实且长期未能改善，经相关部门现场检查发现，某打边炉店确实存在油烟排放口选址不当、未按规范设置等问题。对于油烟排放是否达标，某打边炉店并未提供相关证据。对于排烟设施，因建设之初对商铺用

途未作具体规划，案涉商铺为经营餐饮后续配置了排烟设施，该附属设施最初由何人所建虽无法查实，但某打边炉店作为商铺现实使用人，应承担停止侵害、排除妨害的民事责任；商铺业主明知商铺未设置专用烟道，仍将其出租作为餐饮业使用，也应承担相应的民事责任。从停止侵害及排除妨害出发，某打边炉店应限期对店铺内油烟净化设施进行清洗、维护、改造，确保油烟净化设施正常使用及油烟排放达标；在上述期限内，若无法通过采取油烟净化措施使油烟排放达标的，某打边炉店及商铺业主应拆除商铺外的排烟管道。另外，因相关职能部门在检查中并未发现某打边炉店在废水排放方面存在未按规范设置的问题，故对曾某某等5人要求拆除某打边炉店排污管、排污池等请求，不予支持。

广东省珠海市香洲区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《中华人民共和国民法典》第二百八十七条、第二百九十四条，《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条、第一百一十八条，《广东省大气污染防治条例》第六十条、第六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

一、某打边炉店于判决生效之日起三十日内对该店内安装的油烟净化设施进行清洗、维护、改造，确保油烟净化设施正常使用及油烟达标排放；在上述期限内，无法通过采取油烟净化措施使油烟达标排放的，某打边炉店及张某甲等8人应立即拆除安装于某打边炉店厨房外墙的两处排烟管道；

二、驳回曾某某等5人的其他诉讼请求。

曾某某等5人不服一审判决，提起上诉。

广东省珠海市中级人民法院经审理认为：案涉排烟管现主要分布于商铺业主专有部分相对应的外墙面，有关排污管、排污池与内部商铺拆改已融为一体，内部结构与验收时相比差异明显，从建筑物区分所有权的角度要求将其恢复至竣工验收时的状况，难以支持。同时考虑到珠海市主城区餐饮单位多存在部分区域早期规划的建筑物未配套专用烟管、餐饮项目流动性强等现实状况，对于

具有合法手续的餐饮生活服务业单位宜采取按照法律法规要求落实规范设立、安装油烟净化设施，定期清洗维护等措施为主解决相关纠纷，化解矛盾。一审法院判令商铺实际使用人限期对店铺内油烟净化设施进行清洗、维护、改造，确保油烟净化设施正常使用及油烟达标排放，无法通过采取油烟净化措施使油烟达标排放的，再拆除位于该店铺厨房外墙上安装的两处排烟管道，综合平衡了各方利益，符合本案具体情况，并不违反法律规定。

广东省珠海市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着餐饮业的不断发展，油烟排放已成为城市大气的主要污染源之一。一些规模不大的餐饮经营单位多与住宅相邻或位于住宅的底层商铺中，直接影响居民的日常生活。因油烟排放引发的相邻纠纷时有发生，如何结合实际平衡各方利益，依法妥善处理此类案件，是值得研究探讨的问题。

一、关于油烟排放引发纠纷问题的成因调查

调查是法官全面、深入了解案件相关事实的重要手段。本案中，从现场勘验来看，某打边炉店的厨房内设有两处灶台，安装有油烟净化收集设施，油烟经排放管道朝小区地面排放。某打边炉店称其已定期清洗、维护净化设施且油烟排放达标，但未提供相应证据。此外，经调查发现，案涉小区在建设之初对商铺的用途未作具体规划，未设置专用的油烟管道；餐饮经营单位申办营业执照等证件证照时，商事登记部门（市场监管部门）无须审查住所和经营场所的法定用途及使用功能，同时，办理食品经营许可审批不得增设安装使用除油烟设备等条件。根据案涉小区所属地区环保部门的反馈，2021年，该单位摸底调查了共10692家餐饮单位，存在部分区域早期规划的建筑物未配套专用烟管等突出问题；虽通过整治，多数餐饮单位安装了油烟净化设施，但难以从根本上解决餐饮项目不符合选址的问题。可见，除了餐饮单位超标排放之外，餐饮项目选址不当也是导致油烟排放引发纠纷的深层原因。

二、关于油烟排放引发纠纷案件的裁判思路

其一，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第二款之规定，禁止在未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。对于此类违法行为的处理，该法第一百一十八条第二款规定，应由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正；拒不改正的，予以关闭，并处罚款。据此，如仅涉及餐饮单位选址不当问题，应由行政主管部门按照上述法律规定处理。

其二，法院民事裁判不能替代行政机关对选址违法进行处理，但有权处理因油烟排放引发的相邻污染侵害问题。根据《中华人民共和国民法典》第二百九十四条之规定，不动产权利人不得违反国家规定弃置固体废物，排放大气污染物等有害物质。曾某某等人主张某打边炉店在经营中向小区排放油烟等，影响楼上住户的正常生活，该争议实际上属于相邻污染侵害纠纷的范畴。排放行为是否构成相邻污染侵害，一般应以污染物排放有无超出国家标准（如《餐饮业油烟排放标准》）作为主要判断依据。如果超出国家规定的标准，受到侵害的不动产权利人不再负有容忍义务，有权要求侵害人停止侵害、消除危险及排除妨害。此外，对于建设之初用途未作具体规划的商铺，因经营餐饮后续配置了有关排污设施，排烟管仅分布在商铺业主自有部分相对应的外墙面，未超出